

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4113/2539

พนักงานอัยการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาย สำเนาหรือเนา นาคพรหม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การที่ผู้ตายซึ่งถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากวิ่งมาขอความช่วยเหลือจาก
กอ. และพูดบอกถึงคนที่ทำร้ายตนในโอกาสแรกแล้วก็เงยบเสียงไปพูดไม่ได้อีกและ
ถึงแก่ความตายในคืนนั้นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ตายรู้ตัวว่าจะต้องตายและผู้ตายคง
ไม่มีเวลาที่จะคิดปรักปรำผู้อื่นโดยไม่เป็นความจริงคำพูดของผู้ตายที่พูดบอกก่อน
ตายจึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธแทงผู้ตายถูกที่บริเวณหน้าอก
ซ้าย เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2530 นายสำราญ สุวรรณใจดี จัดงานมงคลสมรสให้ นางสาววรรณ สุวรรณใจดี ซึ่งเป็นน้องที่บ้านพักหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเพื่อนบ้านมาร่วมงานหลายสิบคนรวมทั้งจำเลยและนายนพดล นาคประดิษฐ์ผู้ตายด้วย เวลากลางคืนมีการเต้นรำกันที่บริเวณลานบ้านของนายสำราญ จนถึงเวลาประมาณ 1 นาฬิกา ขณะที่นายอุดม ลัมโปยยืนอยู่ที่ลานบ้านของนายสำราญ ผู้ตายวิ่งมาที่ลานบ้านตรงที่นายอุดมยืนอยู่ ผู้ตายพูดกับนายอุดมว่า น้ำดื่มช่วยด้วยนายเนาแทงผมแล้ว แล้วผู้ตายล้มลงและเงยบไป ผู้ตายมีบาดแผลที่บริเวณหน้าอกซ้ายนายกิตติกร พลภักดีกับพวกได้ช่วยนำผู้ตายส่งโรงพยาบาล แต่ผู้ตายถึงแก่ความตายก่อนถึงโรงพยาบาล ในคืนเกิดเหตุพันตำรวจโทสอาด ไสจุลย์ และพันตำรวจโทสุเทพ ก่อสกุล ได้รับแจ้งเหตุได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุ ทำแผนที่สังเขปสถานที่เกิดเหตุและบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุไว้ จากการสอบสวนได้ความว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ จึงออกหมายจับและจับจำเลยได้เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2537 มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า คำพูดของผู้ตายที่บอกเล่านายอุดมไม่ปรากฏว่าผู้ตายได้บอกเล่าในขณะที่รู้ตัวว่าจะตาย เป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังมาลงโทษจำเลยได้นั้นได้ความจากคำเบิกความของนายอุดมว่าขณะที่พยานร่วมกันอยู่ผู้ตายวิ่งมาที่พยานและพูดว่าน้ำดื่มช่วยด้วย นายเนาแทงผมแล้วแล้วผู้ตายก็ล้มลงและเงยบไป จากนั้นนายกิตติกร พลภักดีกับพวกนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลและผู้ตายถึงแก่ความตายในคืนนั้นกับได้ความตามรายงานการชันสูตรพลิกศพผู้ตายว่า ผู้ตาย

ถูกแทงด้วยของมีคมที่บริเวณราวนมซ้ายขนาดยาว 2 เซนติเมตร ลึก 0.5 เซนติเมตร ไม่เข้าทรวงอกและมีบาดแผลที่ใต้ชายโครงซ้ายแนวเดียวกับแผลแรก ขนาดยาว 3 เซนติเมตร ทะลุถึงในท้องมีส่วนของลำไส้ทะลักออกมาสาเหตุที่ทำให้ตายเนื่องจากเสียโลหิตมากในช่องท้อง เห็นว่าบาดแผลที่ผู้ตายได้รับเป็นบาดแผลฉกรรจ์โดยเฉพาะบาดแผลที่ 2 ทะลุช่องท้องจนลำไส้ทะลักออกมา แสดงว่าผู้ตายได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ตายวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากนายอุดม แล้วผู้ตายก็เจ็บเสียงไปพูดไม่ได้อีก นายกิตติกรผู้นำผู้ตายส่งโรงพยาบาลเบิกความว่า ระหว่างทางได้ถามอาการผู้ตาย ผู้ตายส่งเสียงฮือแล้วไม่พูดอะไร ดังนี้ เห็นว่าการที่ผู้ตายวิ่งมาขอความช่วยเหลือและพูดบอกกับนายอุดมถึงคนที่ทำร้ายตน ในโอกาสแรกเช่นนี้แสดงให้เห็นได้ชัดในตัวว่าผู้ตายรู้ตัวว่าตนจะต้องตายและผู้ตายคงไม่มีเวลาที่จะคิดปรัปรับุคคลอื่นโดยไม่เป็นความจริง ดังนั้น คำพูดของผู้ตายที่พูดบอกนายอุดมก่อนตายดังกล่าวจึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าคนร้ายที่แทงผู้ตายชื่อนายเนา ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า นายเนาที่ผู้ตายระบุชื่อก่อนตายคือ จำเลยหรือไม่จำเลยฎีกาว่า นายเนาที่ผู้ตายระบุนั้น ผู้ตายไม่ได้ระบุว่าเป็นนายเนาคนใด เพราะได้ความว่าในตำบลที่เกิดเหตุมีคนชื่อเนาถึง 3 คน การระบุชื่อคนร้ายของผู้ตายเพียงเท่านี้ยังไม่พอให้รับฟังว่านายเนาที่ผู้ตายระบุชื่อคือจำเลยนั้น ได้ความจากคำเบิกความของนายอุดม นายสำราญและนายกิตติกรพยานโจทก์ต่างเบิกความว่า นายเนาที่ผู้ตายระบุชื่อก่อนตายหมายถึงจำเลยโดยเฉพาะนายสำราญเบิกความว่า เวลาประมาณ 21 นาฬิกาผู้ตายกับนายตึกบุตรจำเลยมีเรื่องโต้เถียงกันโดยนายตึกสงสัยว่าผู้ตายนำรองเท้าฟองน้ำของนายตึกไปซ่อน ขณะนั้นจำเลยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ดังนั้น แม้ผู้ตายจะไม่ได้ระบุนามสกุลของนายเนาคนร้ายและตำบลที่เกิดเหตุจะมีคนชื่อเนาอย่างน้อย 3 คน ก็ตาม แต่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏว่าได้มาร่วมงานในวันเกิดเหตุ และมีสาเหตุกับผู้ตายแต่อย่างใด ทั้งคดีได้ความว่าตั้งแต่เกิดเหตุเป็นต้นมาจำเลยได้หลบหนีไปจากตำบลที่เกิดเหตุไม่เคยกลับมาอีก ทั้งที่จำเลยมีสวณยาง

และครอบครัวยังคงอาศัยอยู่ในตำบลที่เกิดเหตุเป็นพิรุณ ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่าจำเลยไป ญาติ ๆ ระหว่างตำบลบางมะเดื่อกับตำบลทำเนียบไม่เคยทราบว่าถูกกล่าวหาคดีนี้ ฟังไม่ขึ้นเห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมามีน้ำหนักและเหตุผลฟังได้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ฆ่าผู้ตายจริงดังฟ้องพยานหลักฐานของจำเลยฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวไม่ได้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-พิมล สมานิตย์-กนก พรรณรักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ